P U T U S A N

Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ferry Anda Putra Als Feri;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 7 Oktober 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferry Anda Putra als Feri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Anda Putra als Feri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ferry Anda Putra als Feri pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir sungai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, saksi Marulli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nst (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat informasi yang layak dipercaya tentang adanya pemilik narkotika di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan, sekira pukul 13.00 Wib pada saat para saksi berada di lokasi, para saksi melakukan undercover buy terhadap terdakwa Ferry Anda Putra als Feri dan para saksi melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket sabu kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Pak Tom (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1195/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ferry Anda Putra als Feri berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik Terdakwa atas nama Ferry Anda Putra als Feri bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ferry Anda Putra als Feri pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir sungai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, saksi Marulli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nst (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat informasi yang layak dipercaya tentang adanya pemilik narkotika di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan, sekira pukul 13.00 Wib pada saat para saksi berada di lokasi, para saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan undercover buy terhadap terdakwa Ferry Anda Putra als Feri dan para saksi melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada para saksi, para saksi langsung melakukan penangkapan dan menggeledah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Pak Tom (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1195/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ferry Anda Putra als Feri berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram milik Terdakwa atas nama Ferry Anda Putra als Feri bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anggiat S Pasaribu,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP, semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
   - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara saksi dan rekan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Pak Tom (DPO) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Indra Manik,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP, semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
   - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
   - Bahwa cara saksi dan rekan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan;
   - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah);
   - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Pak Tom (DPO) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **M. Ade Saputra Nst,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP, semuanya benar;
   - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
   - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No. 16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan;
   - Bahwa cara saksi dan rekan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan;
   - Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah);
   - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Pak Tom (DPO) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
   - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seorang yang bernama Pak Tom sudah 3 (tiga) kali dan terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 di Jalan Jermal XV sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
- Bahwa cara saksi dan rekan menangkap dengan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan Uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seorang yang bernama Pak Tom sudah 3 (tiga) kali dan terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 di Jalan Jermal XV sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1195/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ferry Anda Putra als Feri berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim-bangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Ferry Anda Putra Als Feri. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Jalan Amaliun Gg. Hangtuah No.16 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;

Menimbang, bahwa cara saksi dan rekan menangkap dengan melakukan undercover buy terhadap terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seorang yang bernama Pak Tom sudah 3 (tiga) kali dan terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 di Jalan Jermal XV sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket sabu untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1195/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Ferry Anda Putra als Feri berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu tetapi memiliki nilai ekenomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Anda Putra Als Feri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 11 (sebelas) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok, dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa melalui persidangan *video teleconfrence*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)